CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN POOL

Copia di lavoro conforme all'originale sottoscritto il 15 giugno 2022 — uso interno

TRA

Cartiera Boscalto S.p.A., con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Via Roggia Grande 12, capitale sociale euro 4.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 02486570243, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, REA VI-241886, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione sig. Giancarlo Boscalto (la "**Società**" o la "**Parte Finanziata**")

E

Banca Salina S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati 9, codice fiscale e partita IVA 09482170158, iscritta all'Albo delle banche al n. 5412, in persona del procuratore dott. Enrico Malaguti, quale finanziatore e quale banca agente (la "**Banca Agente**")

Credito Murgia S.p.A., con sede legale in Bari, Corso Vittorio Emanuele II 96, codice fiscale e partita IVA 04918270728, iscritta all'Albo delle banche al n. 5688, in persona del procuratore dott. Vito Lorusso, quale finanziatore

(Banca Salina S.p.A. e Credito Murgia S.p.A., congiuntamente, i "**Finanziatori**"; congiuntamente alla Società, le "**Parti**")

Premesse

(A) La Società esercita l'attività di produzione di carte per imballaggio nello stabilimento di Bassano del Grappa e ha deliberato un programma di investimenti per il rifacimento della linea di allestimento e per l'efficientamento energetico della macchina continua.

(B) La Società ha richiesto ai Finanziatori un finanziamento a medio termine destinato in parte al rifinanziamento dell'indebitamento bancario in essere e in parte alla copertura del programma di investimenti.

(C) I Finanziatori, esaminata la documentazione ricevuta e la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021, hanno deliberato la concessione del finanziamento alle condizioni che seguono, ciascuno per la quota di propria competenza e senza vincolo di solidarietà fra loro.

(D) In pari data le Parti sottoscrivono un accordo intercreditorio destinato a disciplinare i rapporti fra i Finanziatori, l'assunzione delle decisioni comuni e l'esercizio delle garanzie.

Articolo 1 — Definizioni

1.1 Nel presente contratto:

"Data di Verifica": il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

"Debito Residuo": la somma delle quote capitale del Finanziamento non ancora rimborsate.

"Evento di Default": ciascuno degli eventi elencati all'articolo 15.

"Finanziamento": complessivamente la Linea A e la Linea B.

"Garanzie": le garanzie reali e personali indicate all'articolo 16.

"Indebitamento Finanziario": ogni obbligazione di pagamento della Società derivante da: (i) somme prese a mutuo o comunque ricevute a titolo di finanziamento; (ii) obbligazioni, titoli di debito e strumenti finanziari analoghi; (iii) aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconto e anticipo su fatture con rivalsa; (iv) locazione finanziaria; (v) operazioni su strumenti derivati, per il relativo valore di mercato; (vi) garanzie e impegni di firma rilasciati a favore di terzi. Non costituiscono Indebitamento Finanziario i debiti di natura commerciale sorti nell'ordinaria gestione verso fornitori di beni e servizi, i debiti verso il personale e i debiti di natura tributaria e previdenziale.

"Linea A": il finanziamento a medio termine di euro 18.000.000,00 erogato da Banca Salina S.p.A.

"Linea B": il finanziamento a medio termine di euro 4.500.000,00 erogato da Credito Murgia S.p.A.

"Maggioranza dei Finanziatori": ha il significato attribuito nell'accordo intercreditorio.

1.2 Salvo diversa indicazione, i termini al singolare comprendono il plurale; i richiami ad articoli si intendono riferiti al presente contratto.

Articolo 2 — Importo e quote

2.1 I Finanziatori concedono alla Società un finanziamento a medio termine di complessivi euro 22.500.000,00 (ventiduemilionicinquecentomila/00), così ripartito: Banca Salina S.p.A. per euro 18.000.000,00, pari all'80% del Finanziamento; Credito Murgia S.p.A. per euro 4.500.000,00, pari al 20% del Finanziamento.

2.2 Ciascun Finanziatore è obbligato esclusivamente per la propria quota. Non sussiste fra i Finanziatori alcun vincolo di solidarietà, attiva o passiva.

Articolo 3 — Destinazione

3.1 Il Finanziamento è destinato, quanto a euro 14.000.000,00, all'estinzione dei finanziamenti bancari in essere alla data odierna e, quanto a euro 8.500.000,00, alla realizzazione del programma di investimenti descritto nell'allegato 1.

3.2 La Società documenta alla Banca Agente l'impiego delle somme entro trenta giorni da ciascun pagamento di importo superiore a euro 250.000,00.

Articolo 4 — Erogazione

4.1 L'erogazione è effettuata in unica soluzione il 30 giugno 2022, previa verifica delle condizioni sospensive di cui all'allegato 2, mediante accredito sul conto corrente indicato dalla Società e intrattenuto presso la Banca Agente.

Articolo 5 — Rimborso

5.1 La Società rimborsa il Finanziamento in rate trimestrali posticipate costanti in linea capitale di complessivi euro 450.000,00, di cui euro 360.000,00 a favore di Banca Salina S.p.A. ed euro 90.000,00 a favore di Credito Murgia S.p.A.

5.2 La prima rata in linea capitale scade il 31 marzo 2023. Le rate successive scadono il 30 giugno, il 30 settembre, il 31 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

5.3 Il Debito Residuo alla data del 31 marzo 2029 è rimborsato in unica soluzione alla scadenza finale del 30 giugno 2029.

5.4 I pagamenti sono eseguiti sul conto della Banca Agente, che provvede al riparto fra i Finanziatori in proporzione alle rispettive quote entro il giorno lavorativo successivo.

Articolo 6 — Interessi

6.1 Sul Debito Residuo maturano interessi corrispettivi al tasso variabile pari all'Euribor a tre mesi, rilevato il secondo giorno lavorativo antecedente l'inizio di ciascun periodo di interessi, maggiorato di un margine pari a 2,00 punti percentuali per la Linea A e a 2,20 punti percentuali per la Linea B.

6.2 Qualora l'Euribor risulti negativo, esso si considera pari a zero ai fini del calcolo.

6.3 Gli interessi sono liquidati e pagati trimestralmente in via posticipata, alle medesime scadenze delle rate in linea capitale, e sono calcolati sui giorni effettivi con divisore 360.

Articolo 7 — Rimborso anticipato

7.1 La Società può rimborsare anticipatamente il Finanziamento, in tutto o in parte per importi non inferiori a euro 500.000,00, con preavviso scritto di trenta giorni e con pagamento di un'indennità pari all'1% dell'importo rimborsato.

7.2 Il rimborso anticipato obbligatorio è dovuto in caso di cessione di beni strumentali di valore superiore a euro 1.000.000,00 e in caso di incasso di indennizzi assicurativi non reimpiegati, per la parte eccedente euro 500.000,00.

Articolo 8 — Spese, imposte e commissioni

8.1 Sono a carico della Società le spese di istruttoria, notarili, peritali e di iscrizione delle Garanzie, nonché le imposte relative al presente contratto.

8.2 Alla Banca Agente è dovuta una commissione annua di agenzia di euro 15.000,00, esigibile in via anticipata a ciascun anniversario.

Articolo 9 — Ritardato pagamento

9.1 Il mancato pagamento alla scadenza di qualsiasi somma dovuta determina la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora.

9.2 Gli interessi di mora sono calcolati sull'importo scaduto dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo pagamento.

9.3 Il tasso di mora è pari al tasso di cui all'articolo 6.1 maggiorato di 2,00 punti percentuali e comunque entro il limite di legge.

9.4 Il pagamento parziale è imputato prima alle spese, poi agli interessi di mora, poi agli interessi corrispettivi e da ultimo al capitale.

Articolo 10 — Impegni informativi

10.1 La Società trasmette alla Banca Agente: il bilancio d'esercizio approvato, entro trenta giorni dall'approvazione e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno; la situazione contabile semestrale al 30 giugno, entro sessanta giorni; il certificato di rispetto dei parametri finanziari di cui all'articolo 13, sottoscritto dal legale rappresentante, entro quarantacinque giorni da ciascuna Data di Verifica.

10.2 La Società comunica senza ritardo alla Banca Agente ogni Evento di Default, ogni circostanza idonea a determinarlo e ogni contenzioso di valore superiore a euro 300.000,00.

10.3 La Banca Agente trasmette a Credito Murgia S.p.A. la documentazione ricevuta entro cinque giorni lavorativi.

Articolo 11 — Impegni di fare e di non fare

11.1 La Società si obbliga a mantenere in esercizio lo stabilimento di Bassano del Grappa, a mantenere le coperture assicurative sui beni oggetto delle Garanzie e a comunicare ogni variazione della compagine sociale superiore al 10% del capitale.

11.2 La Società si obbliga a non concedere a terzi garanzie reali sui beni oggetto delle Garanzie, a non assumere nuovo Indebitamento Finanziario per importi superiori, cumulativamente, a euro 1.000.000,00 per esercizio senza il preventivo consenso scritto della Maggioranza dei Finanziatori, a non distribuire dividendi in presenza di un Evento di Default e a non effettuare operazioni straordinarie senza il medesimo consenso.

11.3 Il consenso richiesto ai sensi della presente clausola è prestato secondo le regole di formazione delle decisioni comuni previste dall'accordo intercreditorio.

Articolo 12 — Pari passu

12.1 Le obbligazioni della Società derivanti dal presente contratto hanno rango almeno pari a quelle derivanti da ogni altro Indebitamento Finanziario non assistito da cause legittime di prelazione.

Articolo 13 — Parametri finanziari

13.1 La Società si obbliga a rispettare, a ciascuna Data di Verifica, i seguenti parametri, calcolati sui dati del bilancio d'esercizio o della situazione semestrale secondo le definizioni dell'allegato 3:

(a) rapporto fra posizione finanziaria netta ed EBITDA non superiore a 3,50;

(b) rapporto di copertura del servizio del debito non inferiore a 1,20.

13.2 Il mancato rispetto di uno dei parametri alla Data di Verifica costituisce Evento di Default ai sensi dell'articolo 15.1(b), indipendentemente dal rispetto degli altri parametri e dalla trasmissione del certificato di cui all'articolo 10.1.

13.3 La verifica dei parametri è autonoma rispetto alla regolarità dei pagamenti: il rispetto dei parametri non sana un inadempimento di pagamento e la regolarità dei pagamenti non sana la violazione di un parametro.

Articolo 14 — Dichiarazioni della Società

14.1 La Società dichiara che i dati e i documenti forniti ai fini della concessione del Finanziamento sono veritieri e completi, che non pendono procedure esecutive o concorsuali nei suoi confronti e che non sussistono inadempimenti relativi ad altro Indebitamento Finanziario.

14.2 Le dichiarazioni si intendono ripetute a ciascuna data di pagamento e a ciascuna Data di Verifica.

Articolo 15 — Eventi di Default

15.1 Costituisce Evento di Default ciascuno dei seguenti eventi, autonomo e distinto dagli altri:

(a) **mancato pagamento**: il mancato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi somma dovuta in linea capitale, interessi, commissioni o spese, che non sia rimediato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza;

(b) **violazione dei parametri finanziari**: il mancato rispetto, a una Data di Verifica, di uno dei parametri di cui all'articolo 13.1;

(c) **violazione di altri obblighi**: l'inadempimento di uno degli obblighi di cui agli articoli 10 e 11, che non sia rimediato entro venti giorni lavorativi dalla contestazione scritta della Banca Agente;

(d) **inadempimento incrociato**: il mancato pagamento alla scadenza, ovvero la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione anticipata, relativi ad altro Indebitamento Finanziario della Società, per un importo, singolarmente o cumulativamente considerato, superiore a euro 500.000,00. Non rilevano ai fini della presente lettera i debiti di natura commerciale, tributaria e previdenziale, né gli importi oggetto di contestazione scritta della Società, purché la contestazione sia stata proposta in buona fede e comunicata alla Banca Agente;

(e) **procedure**: l'apertura nei confronti della Società di una procedura esecutiva su beni oggetto delle Garanzie per un importo superiore a euro 300.000,00, ovvero il deposito di una domanda o l'apertura di una procedura concorsuale;

(f) **dichiarazioni non veritiere**: la non veridicità o l'incompletezza rilevante di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 14.

15.2 Al verificarsi di un Evento di Default la Banca Agente, su istruzione dei Finanziatori assunta secondo l'accordo intercreditorio, può dichiarare la Società decaduta dal beneficio del termine ovvero risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con comunicazione scritta alla Società, e procedere all'escussione delle Garanzie.

15.3 Fino alla comunicazione di cui all'articolo 15.2 le obbligazioni della Società restano regolate dalle scadenze contrattuali.

Articolo 16 — Garanzie

16.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto la Società costituisce: ipoteca volontaria di primo grado sul compendio industriale di Bassano del Grappa, per un importo iscritto di euro 33.750.000,00; privilegio speciale sui macchinari e sugli impianti indicati nell'allegato 4; pegno sui saldi dei conti correnti intrattenuti presso la Banca Agente; cessione in garanzia dei crediti derivanti dalle polizze assicurative sui beni ipotecati.

16.2 Le Garanzie assistono esclusivamente le obbligazioni derivanti dal presente contratto e l'Indebitamento Finanziario della Società verso i Finanziatori come definito all'articolo 1.1. Esse non si estendono a crediti di natura diversa, ancorché vantati dai medesimi Finanziatori o da società dei rispettivi gruppi.

16.3 Le Garanzie sono costituite a favore di tutti i Finanziatori e sono escusse secondo le regole dell'accordo intercreditorio. Nessun Finanziatore può procedere all'escussione individuale.

16.4 Il rilascio, la riduzione e la modifica del rango delle Garanzie sono disciplinati dall'accordo intercreditorio.

Articolo 17 — Compensazione

17.1 I Finanziatori possono compensare i propri crediti derivanti dal presente contratto con le somme comunque detenute per conto della Società, previa comunicazione scritta e nel rispetto delle regole di ripartizione previste dall'accordo intercreditorio.

Articolo 18 — Cessione

18.1 La Società non può cedere la propria posizione contrattuale. Ciascun Finanziatore può cedere in tutto o in parte la propria quota a banche o intermediari vigilati, previa comunicazione alla Società e previa adesione del cessionario all'accordo intercreditorio.

Articolo 19 — Banca Agente

19.1 I Finanziatori conferiscono a Banca Salina S.p.A. l'incarico di banca agente per la gestione dei flussi, delle comunicazioni e dei rapporti con la Società. La Banca Agente agisce sulla base delle istruzioni assunte secondo l'accordo intercreditorio e non assume obbligazioni ulteriori verso la Società.

Articolo 20 — Comunicazioni

20.1 Le comunicazioni sono validamente effettuate a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: per la Società, cartieraboscalto@pec.it; per Banca Salina S.p.A., creditispeciali.salina@pec.bancasalina.it; per Credito Murgia S.p.A., ristrutturazioni@pec.creditomurgia.it.

Articolo 21 — Trattamento dei dati e riservatezza

21.1 Le Parti trattano i dati acquisiti in esecuzione del presente contratto per le sole finalità connesse alla sua gestione e mantengono riservate le informazioni scambiate, salvi gli obblighi di legge e di vigilanza.

Articolo 22 — Tolleranza, rinunce e riserva di diritti

22.1 Il mancato o ritardato esercizio di un diritto, di una facoltà o di un rimedio previsto dal presente contratto o dalla legge non costituisce rinuncia allo stesso, né impedisce il successivo esercizio, anche in relazione al medesimo evento. I diritti che non siano stati oggetto di rinuncia espressa restano riservati.

22.2 Ogni rinuncia deve risultare da atto scritto sottoscritto dai Finanziatori secondo le regole dell'accordo intercreditorio e deve identificare l'evento cui si riferisce, la Data di Verifica o il periodo interessato e la durata dei relativi effetti. La rinuncia non si estende a eventi diversi da quelli identificati, né a eventi della medesima specie verificatisi in periodi successivi.

22.3 L'accettazione di un pagamento parziale o tardivo non comporta rinuncia ai diritti derivanti dall'inadempimento.

Articolo 23 — Legge applicabile e foro

23.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 24 — Allegati

24.1 Costituiscono parte integrante del presente contratto: allegato 1 — programma di investimenti; allegato 2 — condizioni sospensive; allegato 3 — definizioni dei parametri finanziari e metodo di calcolo; allegato 4 — elenco dei macchinari e degli impianti.

Bassano del Grappa, 15 giugno 2022

Cartiera Boscalto S.p.A. — Giancarlo Boscalto

Banca Salina S.p.A. — Enrico Malaguti

Credito Murgia S.p.A. — Vito Lorusso